

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 744/2531

นางหวัน อันทะสีข

โจทก์

นางเกียง อันทะสี

จำเลย

นางเขียน ไชยคำ ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 42

ความว่า เนื่องจากโจทก์ถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2530ปรากฏตามภาพถ่ายใบมรณบัตรท้ายคำร้อง ผู้ร้องในฐานะทายาทซึ่งเป็นบุตรของโจทก์และเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินพิพาทอันเป็นทรัพย์สินมรดกรายนี้ มีความประสงค์ขอเข้าเป็นคู่ความแทนที่โจทก์ผู้มรณะต่อไป โปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 106)

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่า โจทก์เป็นเจ้าของร่วมในที่ดินน.ส.3กเลขที่1844ตำบลห้วยโจดอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่นมีเนื้อที่ตามแผนที่พิพาทที่เจ้าพนักงานศาลทำขึ้น ให้จำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกร่วมของนายพรหมมา อันทะสี ผู้ตายไปจัดการแบ่งแยกที่ดินดังกล่าวให้แก่โจทก์ หากจำเลยไม่จัดการให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาแทน หรือหากไม่สามารถแบ่งแยกที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ได้ไม่ว่าด้วยประการใด ก็ให้จำเลยใช้ราคาที่ดินแก่โจทก์เป็นเงิน 30,000 บาท

จำเลยฎีกา (อันดับ 96)

ผู้ร้องยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 101) โดยศาลชั้นต้นได้ไต่สวนคำร้องแล้ว

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ในวันนัดไต่สวนคำร้องนี้ ทนายจำเลยก็แถลงยอมรับว่าผู้ร้องเป็นบุตรและเป็นทายาทของโจทก์ผู้มรณะ จึงเห็นสมควรอนุญาตให้ผู้ร้องเข้าเป็นคู่ความแทนที่โจทก์ผู้มรณะได้ตามขอ

พิเคราะห์แล้ว ในวันนัดไต่สวนคำร้องนี้ ทนายจำเลยก็แถลงยอมรับว่าผู้ร้องเป็นบุตรและเป็นทายาทของโจทก์ผู้มรณะ จึงเห็นสมควรอนุญาตให้ผู้ร้องเข้าเป็นคู่ความแทนที่โจทก์ผู้มรณะได้ตามขอ

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-ธิดพันธุ์ รัศมีทัต-เจริญ นิลเอสงฆ์)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ